

共通問題 H24-31

(配点: 2)

月 日

月 日

次の教授と学生A及びBの【会話】は、刑事訴訟法第319条第1項に関するものである。①から⑧までの()内に入る適切な語句を後記aからkまでの【語句群】から一つずつ選んで入れた場合、組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの()内にはそれぞれ異なる語句が入る。

【会 話】

教 授：刑事訴訟法第319条第1項は、「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」と規定していて、任意性のない自白の(①)を否定していますが、その根拠についてはどんな考え方があるかね。

学生A：まず、一つ目として、任意性のない自白は、その内容が(②)おそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする説があります。

教 授：この説に対しては、任意性のない自白でも、その内容が(③)と認められれば、証拠として許容される可能性があるのではないかという批判があるね。ほかにどんな考え方があるかね。

学生B：二つ目として、任意性のない自白は、(④)等を保障するため排除されるべきとする説があります。でも、この説については、(⑤)に関する事実認定が困難ではないかという批判があります。

教 授：三つ目として、一つ目の説と二つ目の説を統合した考え方もあるね。

学生A：四つ目として、任意性のない自白は、(⑥)により得られた結果として排除されるべきとする説もあります。この説は、先ほどの三つの説と違い、(⑦)側から(⑧)側に視点を移して、取調べ方法を問題にするものです。

学生B：この説については、(⑥)により得られた自白の全てが刑事訴訟法第319条第1項により排除されるという結論になりやすく、規定の文言上無理があるという批判があります。

【語句群】

- a. 被告人 b. 取調官 c. 違法な手続 d. 虚偽ではない
e. 虚偽である f. 黙秘権 g. 自由心証主義 h. 証明力
i. 証拠能力 j. 供述者の主観的な心理状態 k. 客観的な取調べ状況

1. ① i ④ f 2. ② e ④ g 3. ③ d ⑤ k 4. ⑤ j ⑦ b
5. ⑥ c ⑧ a

完成全文

教授：刑事訴訟法第319条第1項は、「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」と規定していて、任意性のない自白の(① i. 証拠能力)を否定していますが、その根拠についてはどんな考え方があるかね。

学生A：まず、一つ目として、任意性のない自白は、その内容が(② e. 虚偽である)おそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする説があります。

教授：この説に対しては、任意性のない自白でも、その内容が(③ d. 虚偽ではない)と認められれば、証拠として許容される可能性があるのではないかという批判があるね。ほかにどんな考え方があるかな。

学生B：二つ目として、任意性のない自白は、(④ f. 黙秘権)等を保障するため排除されるべきとする説があります。でも、この説については、(⑤ j. 供述者の主観的な心理状態)に関する事実認定が困難ではないかという批判があります。

教授：三つ目として、一つ目の説と二つ目の説を統合した考え方もあるね。

学生A：四つ目として、任意性のない自白は、(⑥ c. 違法な手続)により得られた結果として排除されるべきとする説もあります。この説は、先ほどの三つの説と違い、(⑦ a. 被告人)側から(⑧ b. 取調官)側に視点を移して、取調べ方法を問題にするものです。

学生B：この説については、(⑥ c. 違法な手続)により得られた自白の全てが刑事訴訟法第319条第1項により排除されるという結論になりやすく、規定の文言上無理があるという批判があります。

() には順に、① = i、② = e、③ = d、④ = f、⑤ = j、⑥ = c、⑦ = a、⑧ = b と入り、正しい組合せは「① i ④ f」であり、したがって、正解は肢1となる。

①について

「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」と規定している319条1項は、任意性のない自白の証拠能力を否定するものである。したがって、①には「i. 証拠能力」が入る。

②について

②には、319条1項の根拠についての考え方のうち、任意性のない自白は誤判防止のために排除されるとする説の説明となる記述中の語句が入る。319条1項の根拠については、虚偽排除説、人権擁護説、違法排除説があるが、このうち虚偽排除説は、任意性のない自白は、虚偽のおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきであるとしている。したがって、②には「e. 虚偽である」が入る。

③について

③には、虚偽排除説に対する批判となる記述中の語句が入る。虚偽排除説に対しては、任意性のない自白でも、虚偽でないことが判明すればこれを許容せざるを得ない余地が残ることになり、それでは憲法38条2項の趣旨が没却されるのではないかとの批判がなされている。したがって、③には「d. 虚偽ではない」が入る。

④について

④には、319条1項の根拠についての考え方のうち、任意性のない自白は何かを保障するために排除され得るという説の説明となる記述中の語句が入る。319条1項の根拠についての考え方のうち、人権擁護説は、任意性のない自白は、黙秘権等の基本的人権を保障するため排除されるべきであるとしている。したがって、④には「f. 黙秘権」が入る。

⑤について

⑤には、人権擁護説に対する批判となる記述中の語句が入る。人権擁護説に対しては、黙秘権ないし供述の自由を基準とするため、供述者の主観的な心理状態に関する事実認定が困難ではないかとの批判がなされている。したがって、⑤には「j. 供述者の主観的な心理状態」が入る。

⑥について

⑥には、319条1項の根拠についての考え方のうち、任意性のない自白は何かにより得られた結果として排除されるべきとする説の説明となる記述中の語句が入る。319条1項の根拠についての考え方のうち、違法排除説は、任意性のない自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきであるとしている。したがって、⑥には「c. 違法な手続」が入る。

⑦⑧について

⑦⑧には、違法排除説が、虚偽排除説・人権擁護説・両者の折衷説と異なり、何から何へと視点を移したかについての説明となる記述中の語句が入る。違法排除説は、虚偽排除説や人権擁護説が自白する被告人の心理状態を問題とするのに対して、聴取する側の態度・方法に着目するという特徴をもつ。したがって、⑦には「a. 被告人」が、⑧には「b. 取調官」が入る。

なお、自白の任意性の問題に関連して、強引な取調べにより虚偽の自白が引き出され、これが証拠として利用されることで誤判が生じることを防ぐ必要がある。そこで、平成28年改正により、検察官は、逮捕・勾留中に裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件の対象事件について被疑者調書として作成された被告人の供述調書の任意性が争われたときには、原則として、当該供述調書が作成された取調べの状況を録音・録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととなった(301条の2第1項)。そして、検察官が同項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しない時は、裁判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない(同条2項)。

